

1501713-82.2019.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... para amparar a sua condenação pelo crime de tráfico, quando dissociado de outros elementos de corroboração da imputação inicial, conforme bem salientado pelo próprio representante do Parquet.

Portanto, conforme assente na jurisprudência, existindo fundadas dúvidas quanto à tipificação do fato como delito de tráfico de substância entorpecente e a quantidade de tóxico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

3ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, . - Vila Affine

CEP: 19700-000 - Paraguacu Paulista - SP

Telefone: (18)3361-2844 - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

1501713-82.2019.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501713-82.2019.8.26.0417

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VICTOR GAVAZZI CESAR

Vistos.

RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06 (Lei Antidrogas), porque na manhã de 30 de agosto de 2019, por volta das 06h30min, na residência localizada na rua Luís dos Santos Lima nº 04, no município de Lutécia, nesta comarca, teria em depósito e guardava, para posterior entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, 0,4g de cocaína, na forma de 02 pedras crack, droga que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 09/11) e laudos de constatação provisória (fls. 30/32) e definitivo da droga (fls. 53/55).

Oferecida a denúncia, o réu foi devidamente notificado, apresentando defesa prévia (fls. 129/132).

A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2020 (fl.146).

Por não se vislumbrar hipóteses de absolvição sumário, procedeu-se à instrução processual, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, interrogou-se o réu (fl. 185).

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais, pugnando pela desclassificação da conduta.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos fatos narrados na denúncia.

Registre-se, de início, que o processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

O "caput" do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas ao comércio e a movimentação substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o objeto jurídico é a saúde pública.

Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/08/2015).

Pois bem. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/13) pelo laudo de constatação (fls. 32/34) e químico-toxicológico (fls. 55/57), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é inconteste, recaindo sem pairar dúvidas sobre o acusado. Vejamos.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha REINALDO PEREIRA DOS SANTOS, Policial Civil, disse que, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar deferido judicialmente, foi localizada a droga no interior da residência do réu. Consignou que a polícia contou com o auxílio do canil e que o entorpecente estava em meio a uma faixa, em cima da cama de RAFAEL, sendo que este assumiu a sua propriedade. Asseverou, por fim, que havia recebido notícias dando conta de que RAFAEL estava promovendo o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como afirmou que, por ocasião das buscas, nenhum outro apetrecho foi encontrado no local.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, Policial Militar.

Por fim, ao ser interrogado em Juízo, o réu RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS negou as imputações. Sustentou que a droga encontrada no interior de sua residência não seria destinada à traficância, mas sim ao seu consumo próprio. Consignou também que o dinheiro apreendido era oriundo de benefício previdenciário que recebia.

Pois bem. Encerrada a instrução, infere-se que a prova dos autos não indica, de forma robusta e categórica, para a realização de nenhum ato de mercancia realizado pelo acusado.

Embora os policiais tenham relatado a existência de notícias de que o acusado estaria envolvido com o comércio de entorpecentes, fato é que a apreensão de ínfima quantidade de droga na sua posse (0,4g de cocaína), ainda que em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é prova suficiente para amparar a sua condenação pelo crime de tráfico, quando dissociado de outros elementos de corroboração da imputação inicial, conforme bem salientado pelo próprio representante do Parquet.

Portanto, conforme assente na jurisprudência, existindo fundadas dúvidas quanto à tipificação do fato como delito de tráfico de substância entorpecente e a quantidade de tóxico apreendido seja compatível, sugerindo que se trate de porte para uso próprio, deve o delito enquadrar-se na figura do artigo 28 da Lei 11.343/06:

"Apelação - Uso de substância entorpecente - Recorrente surpreendido por policiais militares tendo em seu poder porções de maconha - Materialidade e autoria demonstradas pelas provas coligidas, técnica e oral - Tráfico, contudo, não demonstrado - Recorrente que, embora negando a imputação, alegou no momento da prisão e em juízo que é usuário de drogas - Não foi, ademais, surpreendido realizando qualquer ato indicativo do proscrito comércio - Desclassificação de rigor - Recurso do Ministério Público improvido" (Apelação Criminal 0007687-49.1998.8.26.0050; Relator(a): Salles Abreu; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/03/2009; Data de registro: 08/04/2009).

TRÁFICO DE DROGAS - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente - Posse para uso próprio - Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de que se destinava à entrega para terceiros para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Acerto da decisão desclassificatória para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 - Recursos improvidos (TJ-SP - APR: 00027805820168260322 SP 0002780-58.2016.8.26.0322, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/05/2021)

Registre-se que a ínfima quantidade de drogas apreendida, também é absolutamente compatível com o uso, tal como alegado pelo réu.

Nesse contexto, incumbe à acusação provar de forma inequívoca a destinação mercantil do entorpecente apreendido, ônus do qual não se desincumbiu.

A dúvida favorece o acusado, na medida em que a sentença penal condenatória somente pode se embasar em elementos concretos de prova ou prova cabal da ação delituosa, do que não se cogita na hipótese.

Neste contexto, inexistindo evidência da finalidade mercantil da droga, o crime deve ser desclassificado para o porte para uso próprio.

Destarte, com supedâneo no artigo 383 do Diploma Processual Civil, desclassifico a conduta imputada ao réu, descrita na denúncia, para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao acusado em relação ao crime de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda a quantidade de entorpecente apreendida, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas, mormente considerando que respondeu parte do processo encarcerado preventivamente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia e, em consequência, desclassifico a imputação originária de tráfico para a de posse ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal e, desta forma, condeno o réu RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, nas penas do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/06, caso ainda não tenha ocorrido, com as cautelas de praxe.

Diante da ausência de relação direta com ilícitos, determino a restituição dos bens e valores apreendidos nos autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do CPP), isentando-o desde já do seu pagamento, por estar assistido por Advogado Dativo.

Considerando a ausência de quaisquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, §1º do CPP.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios e guias de praxe.

Após, cumprido todo o necessário, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Paraguacu Paulista, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA